

1500424-76.2018.8.26.0150

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2033191/2018 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1243544 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2242/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2033191 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500424-76.2018.8.26.0150 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500424-76.2018.8.26.0150

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2033191/2018 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1243544 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2242/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2033191 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2242/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2033191 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2242/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2033191 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2242/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2033191 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2242/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO HENRIQUE CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

TIAGO HENRIQUE CARDOSO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de junho de 2018, por volta das 15h50min, na Rua Santo Rizzo, Jardim Beto Espana, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, o denunciado trazia consigo e guardava 24 (vinte e quatro) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente de 46,6g (quarenta e seis gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar para entrega a terceiros, além da quantia de

R\$40,00.

Determinada a notificação do réu às fls. 78, efetivada às fls. 90.

Resposta à acusação (fls. 103/104).

A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2021 (fls.110).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e, por fim, o réu foi interrogado (fls.149).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, manifestou-se pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa do acusado requer a improcedência da pretensão punitiva, alegando que não há provas para embasar um decreto condenatório. Alternativamente, sustentando que as drogas encontradas com o réu eram para o seu uso pessoal, requer a desclassificação para o delito de consumo pessoal das substâncias abordadas. Em caso de condenação requer a aplicação da pena no patamar mínimo, aplicando-se o redutor, cuja reprimenda pugna pelo cumprimento em regime aberto e substituída por restritivas de direitos, garantindo-se ao réu recorrer em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de inquérito policial (fls. 03), o boletim de ocorrência (fls. 04/06), o auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), o laudo pericial (fls. 10/12), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha de acusação e policial militar, Rafael da Silva Renzo, ouvido em Juízo, disse que recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo pardo, usando camiseta de cor azul, estaria traficando no local, sendo que o indivíduo guardava as drogas na vegetação próximo de onde estava. Narrou que foi até o local e a distância visualizou a movimentação e ao realizar a abordagem, uma motocicleta se evadiu, mas conseguiu abordar o réu, e em revista pessoal localizou com ele algumas porções de cocaína e dinheiro trocado e, na vegetação, as demais drogas apreendidas.

Seguindo a mesma diretriz, foram as palavras da testemunha de acusação e também policial militar, Roger Antônio Lopes de Oliveira, somente acrescentando que visualizou o réu entregando drogas a um comprador.

O acusado, em seu interrogatório, negou a autoria dos fatos. Afirmou que possuía pequena quantidade de drogas para o seu consumo e negou a propriedade das drogas encontradas na vegetação.

Em que pese a negativa de responsabilidade pelo crime esta veio desacompanhada de provas. O réu apresentou versão frágil e pueril, cuja veracidade não foi capaz de comprovar, como lhe competia, nos termos do que prevê o art. 156 do Código de Processo Penal e, portanto, tal versão não deve prevalecer quando em confronto com as provas produzidas nos autos, restando sua negativa isolada do conjunto probatório.

Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos Policiais, com o intuito exclusivo de incriminar pessoa que sabiam ser inocente e, da mesma forma, sem a mínima comprovação.

É sempre bom consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, eles prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada existindo prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

No tocante ao depoimento de agentes da Lei, o Egrégio Tribunal tem entendido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos

testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286).

Os policiais, em uníssono, afirmaram que, atendendo a denúncia anônima que descrevia que um indivíduo com as características do réu estava traficando no local e que guardava as drogas na vegetação, se deslocaram até o local e, por um momento, observaram a movimentação, abordando o réu logo em seguida e com ele encontrando algumas porções de cocaína e quantia em dinheiro trocado, além das demais drogas acondicionadas na vegetação, conforme denúncia anônima.

Nesse cenário, não prospera a tese da Defesa de que as provas são fracas para viabilizar um decreto condenatório, uma vez que o policial Roger asseverou em juízo que visualizou o réu em efetivo ato de comercialização dos entorpecentes, não restando dúvidas sobre a autoria do delito.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa (fls. 10/12), segundo o qual as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas tornam irrefutável a conclusão de que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito, para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).

Outrossim, inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (consumo pessoal), versão pouco crível diante da dinâmica dos fatos relatados pelas testemunhas de acusação, corroborado pela ausência de prova em sentido contrário.

Portanto, a conduta por ele praticada encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, no tocante ao delito de tráfico, nos termos do artigo 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, ou seja, em CINCO ANOS de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, considerando a não reincidência e primariedade do acusado, bem como não havendo indícios de que este se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, reduzo-lhe as penas em 2/3, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, o que resulta em UM ANO e OITO MESES de reclusão e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário. Tendo em vista a primariedade do réu e o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR TIAGO HENRIQUE CARDOSO ao cumprimento das penas de UM ANO e OITO MESES de reclusão em regime inicial aberto e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, pela prática do delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o acusado não ostenta antecedentes, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo período da pena aplicada, descontado o período que permaneceu presa, e pela prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social.

Determino, ainda, o perdimento definitivo dos valores apreendidos obtidos com a traficância, nos termos do artigo 91 II, "b", do Código Penal, e do artigo 62 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Transitada em julgado, expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado nos termos do convênio da Defensoria com a OAB.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.

Cosmopolis, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA